

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 4 Safar 1446 – 8 août 2024

167^{me} année

N° 97

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2024-450 du 7 août 2024, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement	2197
Décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement	2197

Ministère de la justice

Arrêté de la ministre de la justice du 29 juillet 2024, portant délégation de son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré et de la signature en matière disciplinaire	2197
Arrêté de la ministre de la justice du 29 juillet 2024, portant délégation de signature	2198
Nomination d'un chef de programme.....	2198

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un chef de service hospitalier universitaire.....	2198
--	------

Ministère des Finances

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Régie Nationale des tabacs et des allumettes	2198
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Elbouniane	2198

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de travailleurs sociaux généraux	2199
Nomination d'inspecteurs généraux du travail	2199

Ministère de la Santé

Arrêté du ministre de la santé du 5 août 2024, modifiant et complétant l'arrêté du 17 décembre 2013, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds	2199
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination du président et des membres de la commission chargée de l'évaluation des candidatures et de leur classement pour l'obtention du prix national pour la recherche scientifique et la technologie	2200
---	------

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2024-450 du 7 août 2024, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ahmed Hachani, le Chef du Gouvernement.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 août 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Kamel Maddouri est nommé Chef du Gouvernement.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 7 août 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté de la ministre de la justice du 29 juillet 2024, portant délégation de son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré et de la signature en matière disciplinaire.

La ministre de la justice

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la Justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, portant organisation des structures de l'instance générale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-389 du 28 juin 2024, portant nomination de Monsieur Hatem Zoghلامي, magistrat de troisième grade, président de l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006 fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation la ministre de la justice délègue à Monsieur Hatem Zoghلامي, magistrat de troisième grade, occupant la fonction de président de l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré et le droit de signer les rapports de traduction devant le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation et les décisions disciplinaires contenant des sanctions du deuxième degré à l'exception de la sanction de révocation et la rétrogradation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 28 juin 2024.

Tunis, le 29 juillet 2024.

La ministre de la justice

Leila Jaffel

Arrêté de la ministre de la justice du 29 juillet 2024, portant délégation de signature.

La ministre de la justice,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001 relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-39 du 26 février 2020, portant organisation des structures de l'instance générale des prisons et de la rééducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-389 du 28 juin 2024, portant nomination de Monsieur Hatem Zoghلامي, magistrat de troisième grade, président de l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Hatem Zoghلامي, magistrat de troisième grade, occupant la fonction de président de l'instance générale des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, est autorisé à signer par délégation de la ministre de la justice, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 28 juin 2024.

Tunis, le 29 juillet 2024.

La ministre de la justice

Leila Jaffel

Par arrêté de la ministre de la justice du 26 juillet 2024.

Monsieur Hatem Zoghلامي, magistrat de troisième grade, président de l'instance générale des prisons et de la rééducation, est nommé chef du programme prisons et rééducation de la mission justice à compter du 28 juin 2024.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 31 juillet 2024.

Le colonel médecin Sonia Jalled, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service du laboratoire de biologie de la reproduction à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à compter du 31 juillet 2024.

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté de la ministre des finances du 26 juillet 2024.

Madame Henda Kharraz est nommée administrateur représentant la Présidence du Gouvernement au conseil d'administration de la Régie Nationale des tabacs et des allumettes en remplacement de Madame Rim Zahri.

Par arrêté de la ministre des finances du 2 août 2024.

Madame Olfa Meddeb est nommée administrateur représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat au conseil d'administration de la société Elbouniane en remplacement de Monsieur Khaled Atrach.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 30 juillet 2024.

Sont nommés au grade de travailleur social général les travailleurs sociaux en chef dont les noms suivent, à compter du 2 avril 2024 :

- Salah Kchaich,
- Imed Yahyaoui,
- Mohamed Bouhouch,
- Mustapha Aloui,
- Sonia Housseini,
- Dakhli Belghith.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 30 juillet 2024.

Sont nommés au grade d'inspecteur général du travail les inspecteurs en chef du travail dont les noms suivent à compter du 10 mai 2024 :

- Nader Ajabi,
- Ahlem Benslama,
- Youssef Zouari,
- Basma Khelifi,
- Tahar Elouaer,
- Radhouane Hammami,
- Naziha Chamroukhi,
- Hajer Ben Gamra,
- Alia Khelil,
- Chokri Zaier,
- Moufida Benamor,
- Mounir Maalej,
- Mohamed Bourguiba,
- Kalthoum Taoufik.

Arrêté du ministre de la santé du 5 août 2024, modifiant et complétant l'arrêté du 17 décembre 2013, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds.

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022 et notamment son article 45,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 92-1207 du 22 juin 1992, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des équipements médico-techniques et notamment son article 13,

Vu le décret n° 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacité, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-2200 du 6 septembre 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé du 17 décembre 2013, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 17 février 2020,

Vu l'arrêté du ministre de la santé, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des finances du 17 décembre 2013, fixant la liste des équipements matériels lourds dont l'acquisition, l'installation et l'exploitation sont soumises à l'accord de principe et l'autorisation préalable du ministre de la santé, tel que modifié par l'arrêté du 26 avril 2024,

Vu l'avis du conseil national des équipements médico-techniques.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 et le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2013, fixant les normes et indices de besoins en équipements matériels lourds, et remplacées comme suit :

Article 4 (nouveau) : L'accord de principe et l'autorisation d'acquisition et d'installation d'un deuxième équipement de radiothérapie de haute énergie, au maximum, peuvent être accordé automatiquement après l'obtention de l'autorisation définitive d'exploitation du premier équipement et sans se conformer à la règle du numéros clausus.

Article 6 (alinéa 2 nouveau) : L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est renouvelée qu'à la demande du bénéficiaire de l'autorisation et après un contrôle d'évaluation de qualité et de sécurité des équipements lourds, effectué par un comité technique multidisciplinaire chargé à cet effet par convocation du ministre de la santé.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de la case relative à l'appareil de radiothérapie de haute énergie (Accélérateur linéaire ou cobalt 60) prévue à l'annexe jointe à l'arrêté du 17 décembre 2013 susvisé, et remplacées comme suit :

Liste des équipements matériels lourds	Normes et indices de besoins
appareil de radiothérapie de haute énergie à l'exception de l'appareil « Cobalt 60 »	un appareil pour 300000 habitants à chaque gouvernorat. (secteur public hors quota)

Art. 3 - Est ajouté un quatrième alinéa à l'article 2 et un deuxième alinéa à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2013 susvisé, comme suit :

Article 2 (alinéa 4) : L'accord de principe d'acquisition et d'installation d'un équipement de radiothérapie de haute énergie, est accordé au profit des :

- cliniques en cours d'activité avec la détermination du nom du médecin spécialiste en radiothérapie carcinologique, lors de la présentation de la demande.
- Sociétés civiles professionnelles composées, au moins, de deux (2) médecins spécialistes en radiothérapie carcinologique, lors de la présentation de la demande.

Article 5 (alinéa 2) : Toutefois, l'accord de principe pour l'acquisition et l'installation des équipements matériels lourds de radiothérapie est accordé pour une période de deux (2) ans, renouvelée une seule fois pour la même période à la demande de l'intéressé et après la présentation d'un dossier prouvant l'état d'avancement effectif.

Art. 4 - L'accord de principe pour l'acquisition, l'installation et l'autorisation définitive d'exploitation de l'appareil « Cobalt 60 » ou le renouvellement des autorisations d'acquisition des sources radioactives de l'appareil « Cobalt 60 » ne peut pas être accordé à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne.

Les établissements sanitaires publics et privés doivent, à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne, prendre les procédures nécessaires pour mettre fin au fonctionnement des appareils «Cobalt 60» qu'ils exploitent, et ce en coordination avec les services compétents du ministère.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 5 août 2024.

Le ministre de la santé
Ali Mrabet

Vu
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du Chef du gouvernement du 5 août 2024.

Sont nommés à la commission chargée de l'évaluation des candidatures et de leur classement pour l'obtention du prix national pour la recherche scientifique et la technologie, créée conformément à l'article 7 du décret n° 2002-498 du 27 février 2002 susvisé:

- Monsieur Mourad Bellassoued : directeur général de la recherche scientifique, président,
- Monsieur Helmi Mardassi : représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre,

- Monsieur Hichem Ben Salem : représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, membre,

- Monsieur Lotfi Bennour : représentant du ministère des affaires sociales, membre,

- Madame Nessrine Hmaici : représentante du ministère des technologies de la communication, membre,

- Monsieur Kamel Hindaoui : représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, membre,

- Monsieur Fadhel Mhiri : représentant du ministère de l'environnement, membre,

- Madame Myriam Razgallah Khrouf : représentante du ministère de la santé, membre,

- Madame Salma Damak Ayadi : Directrice générale de l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, membre.

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 31 juillet 2023 portant nomination de membres de la commission chargée de l'évaluation des candidatures et de leur classement pour l'obtention du prix national pour la recherche scientifique et la technologie.